蕉城漳湾“8•25”一般道路交通事故调查报告

来源:蕉城区交通运输局 发布时间: 2025-02-26 10:50 浏览量：1259

2024年8月25日17时13分许，温州鑫硕建筑渣土运输有限公司所属的浙C24018重型自卸货车在我区漳湾镇疏港路港务集团有限公司交叉路口与兰*国驾驶的蕉城Q6128电动车发生碰撞，造成兰*国死亡、两车损坏的交通事故，直接经济损失约130万元。

事故发生后，宁德市蕉城区人民政府高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《福建省安全生产条例》等法律法规和《福建省人民政府安委会办公室关于印发<防范道路运输车辆事故安全风险十项措施>的通知》（闽安委办〔2022〕73号）的要求，2024年9月23日，宁德市蕉城区人民政府成立了蕉城漳湾“8· 25”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），指定蕉城区交通运输局局长担任组长，成员由区交通运输局、区应急管理局、市公安局交警支队直属一大队、区总工会、市公安局蕉城分局、区纪委监委、区人社局、漳湾镇人民政府等部门人员组成，并邀请区检察院、温州市龙湾区交通运输局派人参加调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘查事故现场、调阅有关资料、询问有关人员，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，同时提出了防范和整改措施。

经事故调查组调查认定，蕉城漳湾“8·25”一般道路交通事故是一起因浙C24018重型自卸货车驾驶员周*庄驾驶机动车行经交叉路口右转弯改变轨迹前未开启右转向灯，未注意观察右侧交通情况，盲目右转，涉事企业安全生产主体责任不落实造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆基本情况

1.浙C24018重型自卸货车，车辆所有人：温州鑫硕建筑渣土运输有限公司，登记住址：浙江省温州市温州经济技术开发区天河街道新河村永强大道549、551号，车辆识别代码：LZFF31T61KD044265，车辆品牌：红岩牌，使用性质：货运，检验有效期止：2025年1月，在中华联合财产保险股份有限公司投保强制险，保险有效期至2025年5月15日，强制险保单号：P240300133038********05585，未投保商业保险。道路运输证号码：浙交运管货字330303102920号，经营范围：普通货运，发证机关：温州市交通运输局，发证日期：2023年12月7日。运输证有效日期自2023年12月7日起至2026年12月7日止。

2.蕉城Q6128电动自行车，车辆类型：非机动车，车架号：193622209032202；车辆所有人：兰*辅（身份证号码：350902********0013），登记住址：福建省宁德市蕉城区金燕路71号，未投保强制险和商业险。

（二）当事人基本情况

1.周*庄，男，汉族，浙C24018重型自卸货车驾驶员，户籍地址：河南省邯城县**********，身份证号：411625********7116，驾驶证准驾车型：B2，驾驶证有效期：2016年12月至2026年12月，驾驶证状态：正常，从业资格证号：411625********7116，准驾车型：B2（驾驶证准驾车型为

准），从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，初次发证时间2014年11月26日，有效期至：2026年9月20日，在事故中未受伤，联系电话：15******222。

2.兰*国，男，畲族，2024年7月毕业于宁德市第十中学，已被宁德市职教园宁德技师学院录取，户籍地址：福建省宁德市*********，现住地址：福建省宁德市**********，身份证号码：350902********0032，驾驶蕉城Q6128电动自行车，任职于福建建徽保安服务有限公司福建宁德分公司，在事故中死亡，家属联系方式：19******776。

（三）事故单位的基本情况

温州鑫硕建筑渣土运输有限公司成立于2019年12月10日，营业执照统一社会信用代码NO：91330301MA2HAEH669，公司类型：有限责任公司，法定代表人：毛*方，经营范围：普通货运（凭有效《道路运输经营许可证》经营）；建筑垃圾清理服务（经城市人民政府市容环境卫生主管部门批准后才可经营）；河道清理服务；城市生活垃圾清扫、收集、运输（凭有效《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证》经营）；机械设备、建筑机械租赁服务；销售：建筑材料；拆除工程（不含爆破）、土石方工程、市政工程的施工（以上涉及资质的凭有效资质经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），注册资本：壹仟贰佰万元整，营业期限：2019年12月10日至长期，公司住所：浙江省温州市温州经济技术开发区天河街道新河村永强大道549、551号，登记机关：温州市市场监督管理局，登记时间：2019年12月10日。

道路运输经营许可证NO：浙交运管许可温字330301100762号，经营范围：货运：普通货运；发证机关：温州市交通运输局，发证时间：2020年6月15日，证件有效期：2019年12月19日至2023年12月19日。公司地址：浙江省温州市温州经济技术开发区天河街道新河村永强大道549、551号，经济性质：有限责任（公司）。

温州鑫硕建筑渣土运输有限公司2019年12月19日取得道路运输经营许可证后有投入运输车辆10辆，2023年6月份转出一辆，现有运输车辆9辆。

（四）事故发生单位安全管理情况

经查，温州鑫硕建筑渣土运输有限公司道路运输经营许可证有效期于2023年12月19日到期，2024年8月25日事故发生时该公司道运输经营许可证已被注销，温州鑫硕建筑渣土运输有限公司在道路运输经营许可证被注销期间，没有采取相应措施确保所属营运车辆不参与道路运输经营活动。

温州鑫硕建筑渣土运输有限公司法定代表人毛*方，负责公司全面工作，没有通过交通运输主管部门对其安全生产基本知识和管理能力考核。

温州鑫硕建筑渣土运输有限公司未设置内部安全管理机构，也没有配备专职安全生产管理人员，在事故调查期间不能提供有效的机构设置及专职安全管理人员任职文件。

温州鑫硕建筑渣土运输有限公司没有建立健全公司全员安全生产责任制，未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未制定公司安全生产规章制度、操作规程和应急预案。在事故调查期间不能提供安全生产规章制度、操作规程和应急预案等文本资料。

温州鑫硕建筑渣土运输有限公司未开展安全教育培训，未开展安全生产隐患排查治理工作，在事故调查期间不能提供车辆档案、人员档案、安全检查台账、隐患排查治理台账和从业人员教育培训记录台账。

（五）事故发生经过

2024年08月25日17时12分，周*庄驾驶浙C24018重型自卸货车(空载)沿宁德市区疏港路由东往西方向行驶，行经宁德市区疏港路宁德港务集团有限公司交叉路口，向右转往北侧道路(往福建天丽鑫石业有限公司方向)行驶时，未注意观察右侧交通情况，适遇兰*国驾驶蕉域Q6128电动自行车从宁德港务集团有限公司门口驶出在道路右侧直行通过该路口，两车发生碰撞，造成兰*国当场死亡及两车损坏的交通事故。

（六）事故路段道路和交通环境情况

事故现场位于宁德市区疏港路宁德港务集团有限公司交叉路口,该路口没有交通信号灯控制也没有交通警察指挥，疏港路东西走向，东往宁德港务码头方向，西往宁德时代方向，沥青路面，双向通行，交叉路口北侧往福建天丽鑫石业有限公司，无道路中心线，路面完好，路表干燥。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成1人死亡，两车损坏，直接经济损失约130万元。

兰*国，男，汉族，身份证号码：350902********0032，驾驶蕉城Q6128电动自行车，在本起事故中死亡。

（八）事故发生时事故路段天气情况

事故发生时事故路段无道路中心线，水泥路面，路面完好，路表干燥，天气晴，视线良好。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故救援情况

事故发生后，浙C24018驾驶员周*庄立即拨打110报警和120医疗救护电话。宁德市公安局交警支队直属一大队值班民警李凌、曾政博立即赶往事故现场，全力组织救援并依照事故处理程序开展事故现场勘察、调查取证。宁德人民医院医护人员大约于2024年8月25日17时50分许到达现场，经现场抢救无效，兰*国死亡。

（二）事故善后情况

事故发生后，有关部门对善后工作进行了多次协调，温州鑫硕建筑渣土运输有限公司与死者家属就死亡赔偿金、丧葬费、精神抚慰金等未达成一致，当事人亲属已向人民法院起诉。经事故调查组协调福建建徽保安服务有限公司福建宁德分公司，给予死者兰*国亲属人道主义补偿款36万元，死者兰*国遗体于2024年11月30日在宁德市殡仪馆进行火化。本次事故未发生上访事件，当地社会秩序稳定。

（三）应急处置评估意见

经评估，事故发生后，宁德市公安局交警支队直属一大队等部门事故救援响应迅速，现场处置得当、救援行动开展有序、事故应急处置到位，未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1、周*庄，驾驶浙C24018重型自卸货车行经交叉路口右转弯改变轨迹前未开启右转向灯，未注意观察右侧交通情况盲目右转，是导致事故发生的直接原因之一。

2、兰*国，未满16周岁驾驶电动自行车，通过交叉路口时未注意观察路上交通情况，未确保安全通行，是导致事故发生的直接原因之一。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1、闽正信〔2024〕病检字第17号证实了：死者兰*国符合交通事故导致胸腔器脏严重损伤而死亡。

2、闽正信司鉴〔2024〕醇检字第282号司法鉴定意见书证实了:送检周*庄血液(试管编号：29780099)未检出乙醇含量。

3、闽正信司鉴〔2024〕醇鉴字第286号司法鉴定意见书证实了:送检兰*国血液(试管编号: 00680858)未检出乙醇含量。

4、闽宁司鉴〔2024〕痕鉴(车)字第161号司法鉴定意见书证实了: 事故时，浙C24018号车灯光、转向、制动系的安全状态符合要求。

5、闽宁司鉴〔2024〕痕鉴(车)字第162号司法鉴定意见书证实了: 蕉城Q6128号车灯光、转向、制动系的安全状态符合要求。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查和调查取证，排除人为故意破坏、突发灾害因素、超载、疲劳驾驶等因素的影响。

（四）间接原因

温州鑫硕建筑渣土运输有限公司安全主体责任不落实。温州鑫硕建筑渣土运输有限公司从事道路运输经营活动应依法须经交通运输部门批准后方可开展经营活动，事故发生时，温州鑫硕建筑渣土运输有限公司《道路运输经营许可证》超过有效期，已被温州市交通运输局注销。根据交通运输部《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》（交办运〔2023〕52号）第三条第一款“未取得经营许可或未按规定进行备案从事经营活动，或超出许可（备案）事项和有效期经营的；”属于存在重大安全隐患，不具备生产经营条件。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十条的规定；温州鑫硕建筑渣土运输有限公司未设置安全生产管理机构，也未配备专职安全生产管理人员。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条的规定；温州鑫硕建筑渣土运输有限公司未对驾驶员周*庄进行安全生产教育和培训，安排周*庄上岗作业，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条的规定。

温州鑫硕建筑渣土运输有限公司法定代表人毛*方不履行安全生产职责，没有组织建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；没有组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；没有组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；没有组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定。

四、事故单位存在的主要问题和监管单位的履职情况

（一）事故单位存在的主要问题

经调查询问及查阅档案，温州鑫硕建筑渣土运输有限公司主要存在以下问题：

1、温州鑫硕建筑渣土运输有限公司存在重大安全隐患，不具备生产经营条件，未经许可擅自从事生产经营活动。

2、企业法定代表人、主要负责人毛*方不履行安全生产职责。

3、事故驾驶员周*庄未经岗前安全教育培训上岗作业。

（二）监管单位的履职情况

1、温州鑫硕建筑渣土运输有限公司《道路运输经营许可证》有效期：2019年12月19日至2023年12月19日。温州市交通运输局于2024年1月4日通过温州市交通运输局网站发布“根据《中华人民共和国行政许可法》第七十条、《浙江省道路运输条例》第六十一条，现将过期的道路运输证件予以公告（见附件），公告期为公告发布之日起60天。公告期间,符合换证要求的相关业务经营者可到原核发机关申请换证；公告期满,仍未换证的,将予以注销。特此公告”。温州鑫硕建筑渣土运输有限公司在公布的附件名单内。调查组认为温州市交通运输局基本履职到位。

2、宁德市公安局交通警察支队直属一大队、宁德市交通运输综合执法支队蕉城大队多次在漳湾下塘路段、疏港路等重点路段开展联合执法，对货运车辆超载、非法改装等行为进行整治。调查组认为宁德市公安局交通警察支队直属一大队、宁德市交通运输综合执法支队蕉城大队基本履职到位。

3、宁德十中有开展“自觉遵守交通法规”养成教育为主线，以深化交通安全宣传“进校园”工作为重点，开展“组织一次交通安全国旗下宣讲、组织一次交通安全主题班会、开展学校交通安全每日一播、利用多种方式强化家校共建、深入开展学生用车安全检查”，教育、督促学生不要骑摩托车、电动车上学，并在宣传栏宣传交通安全，学生家长签有《宁德十中关于严禁学生骑行机动车上下学家长承诺书》。调查组认为宁德十中基本履职到位。

五、对有关责任人和责任单位的处理建议

（一）对事故责任人员的责任认定及处理建议

1、周*庄，男，汉族，身份证号：411625********7116，系浙C24018重型自卸车的驾驶人，周*庄驾驶机动车违反《机动车驾驶人安全文明操作规范》规定的行为，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款之规定，其行为是导致本起事故的较大过错，其过错行为对事故的发生起主要作用。公安机关已按相关法律对其进行处理。

2、兰*国，男，畲族，身份证号码：350902********0032，驾驶蕉城Q6128电动自行车，驾驶人兰*国的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十二条第一款第二项之规定，其行为是导致本起事故的一般过错，其过错行为对事故的发生起次要作用。鉴于兰*国在本起事故中死亡，不予追究责任。

3、毛*方，男，汉族，身份证号码：413026********3030，温州鑫硕建筑渣土运输有限公司法定代表人，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定。对本起事故的发生负有领导责任，建议由蕉城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定对其予以行政处罚。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

1、温州鑫硕建筑渣土运输有限公司，系浙C24018号重型自卸车车属单位，安全主体责任不落实。存在重大安全隐患，不具备有关法律、行政法规和国家标准或行业标准规定的安全生产条件仍进行生产经营活动，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条的规定。温州鑫硕建筑渣土运输有限公司未对驾驶员周*庄进行安全生产教育和培训，安排周*庄上岗作业，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条的规定。该公司对蕉城漳湾“8·25”一般道路交通事故发生负有责任。建议由蕉城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定对该公司予以行政处罚。

2、福建建徽保安服务有限公司福建宁德分公司雇佣未成年人兰*国，与本起事故的发生没有因果关系，其行为涉嫌违反了《中华人民共和国劳动法》的有关规定，建议由蕉城区人力资源和社会保障局依法对福建建徽保安服务有限公司福建宁德分公司进行处理。

六、事故主要教训

1、本起事故中，事故责任单位温州鑫硕建筑渣土运输有限公司未树立安全生产主体责任意识。企业安全生产管理职责不明晰，企业法定代表人不履行安全生产职责。对车辆的安全管理处于放任状态，不管运营车辆的安全性能、安全行驶等问题，也不对运营车辆驾驶人进行安全教育。如本次事故中，涉事货车所在的温州鑫硕建筑渣土运输有限公司法定代表人毛*方，负责公司全面工作，没有通过交通运输主管部门对其安全生产基本知识和管理能力考核；未设置企业内部安全管理工作机构或配备安全生产管理人员；未建立健全企业安全生产规章制度、操作规程和应急预案；未建立车辆档案、人员档案、安全检查台账、隐患排查台账和从业人员教育培训记录台账。道路运输企业安全生产主体责任不落实，是当前各类道路交通事故易发多发的重要原因。

2、驾驶员周*庄，行经交叉路口右转弯改变轨迹前未开启右转向灯，未注意观察右侧交通情况盲目右转，安全风险防范意识淡薄，遵纪意识淡薄，对“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”的规定没有遵守，最终导致了事故的发生。

七、事故防范和整改措施

为预防同类事故的发生，建议相关单位落实如下整改措施：

（一）温州鑫硕建筑渣土运输有限公司要深刻汲取“8·25”事故教训，切实落实企业安全生产主体责任，履行安全生产管理职责，强化驾驶员安全管理和教育培训，督促员工认真落实有关法律法规和本企业制定的各项规章制度、操作规范，加强隐患排查治理力度，及时及早发现并消除事故隐患，严防类似事故再次发生。

（二）温州市交通运输局要督促温州鑫硕建筑渣土运输有限公司和涉事人员对其违法行为落实整改，深刻吸取“8·25”事故教训，适时开展事故警示教育，及时召开企业安全生产工作会议和安全例会，分析安全生产情况，解决安全生产中存在的问题。进一步加强对辖区道路运输企业的服务指导，督促企业严格落实安全生产主体责任，提高企业本质安全管理水平，促进道路运输行业健康发展。

（三）蕉城区渣土办要加强渣土车安全综合协调工作，有效督促指导各成员单位有效开展工作，对发现的安全问题要及时进行跟踪督促。

（四）宁德市公安局交通警察支队直属一大队要继续强化路面交通秩序管控，科学优化路面执勤警力部署，加强对辖区重点路段、重点时段的交通管控，提升路面执法管控工作成效。

（五）宁德市交通运输综合执法支队蕉城大队要加强货运车辆的资质、证件的检查，始终保持对各类型货运车辆违法、非法运营的高压严打态势，依法严惩渣土车等重点车辆违法违规行为，加大对各类危害道路交通安全行为的震慑力度。相关部门要督促在建工程、矿山、砂石场等单位不得超限、超载配货，不得将工程土石方、砂石等委托无道路运输经营许可证或证照不全、保险不全的运输车辆运输；各相关部门要加强联勤联动形成合力，有效防范、化解各类道路运输安全风险，维护社会安定稳定。

（六）蕉城区教育局要加强道路交通安全宣传教育，提升中小学生交通安全文明守法意识，有效预防道路交通事故的发生，营造安全、有序、畅通的道路交通环境。

关闭

网站标识码：3509020001 闽公网安备 35090202000127号 闽ICP备14002340号-1

版权所有：蕉城区人民政府

新媒体矩阵

蕉城政务公众号 闽政通APP

主办单位：宁德市蕉城区人民政府 承办单位：蕉城区人民政府信息公开办

联系电话：0593-2822691 联系邮箱：gztm2020@163.com

地址：宁德市蕉城区八一五中路7号